III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

A. DISPOSICIONES Y ACTOS

AYUNTAMIENTO DE SAN LEONARDO DE YAGÜE (SORIA)

ACUERDO de 27 de octubre de 2026, del Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe (Soria), relativo a la aprobación definitiva del estudio de detalle: reordenación de volúmenes y viarios: calle Tras Palacios, promovido por el Ayuntamiento. Expte.: 183/2025:

Constan los siguientes documentos en el expediente administrativo de la tramitación de oficio, aprobación inicial del Estudio de Detalle, Reordenación de Volúmenes y Viarios en Calle Tras Palacios y Arroyo del Ojuelo:

- El Ayuntamiento promueve el Estudio de Detalle, mediante el documento técnico urbanístico redactado por el arquitecto asesor municipal, D. Ignacio Cabrerizo de Marco, de fecha 11/07/2025, denominado «Estudio de detalle, reordenación de volúmenes y viarios, Calle Traspalacios, Arroyo del Ojuelo».

- Informe Secretaria-Intervención, procedimiento aprobación inicial Estudio de Detalle, de 14/07/2026.

- Decreto Alcaldía 326/2026, de 14/07/2026, aprobación inicial Estudio de Detalle.

- Solicitud informes Sectoriales conforme dispone el artículo 153 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y Orden CYM/238/2016, de 4 de abril:

  - Diputación Provincial Soria. Registro salida (2025-S-RC-359), 15/07/2025.

  - Confederación Hidrográfica del Duero. Registro salida (2025-S-RC-360), 15/07/2025.

  - Comisión Territorial Urbanismo JCyL. Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital. Registro salida (2025-S-RC-361), 15/07/2025.

  - Comisión Territorial Cultura, JCyL. Registro salida (2025-S-RC-395), 12/08/2025.

- Informes Sectoriales emitidos:

  - Diputación Provincial Soria. Registro entrada (2025-E-RC-1850), 21/07/2025. Favorable.

  - Confederación Hidrográfica del Duero. Registro entrada (2025-E-RC-1991), 14/08/2025.

Desfavorable:

«No se elimine la implantación de usos vulnerables dentro de la zona de flujo preferente así como no se establezca para el resto de terrenos afectados por la zona inundable los condicionantes dispuestos en el artículo 14 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.»

- Comisión Territorial Urbanismo JCyL. Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital. Registro entrada (2025-E-RC-1867), 29/07/2025.

  Favorable.

- Comisión Territorial Cultura, JCyL. Registro entrada (2025-E-RC-2091), 22/08/2025.

Favorable.

- Notificación interesados aprobación inicial Estudio Detalle, parcelas afectadas:

  - Calle Tras Palacios 21. Ref. catastral 4611003VM9341S0001EE.

    José Antonio Condado Carretero y Josefa Rupérez Sanz.

    Registro Salida (2025-S-RC-364), 15/07/2025. Notificado 17/07/2025.

  - Calle Tras Palacios 21D. Ref. catastral 4611002VM9341S0001JE.

    Encarnación Martín Carretero.

    Registro Salida (2025-S-RC-363), 15/07/2025. Notificado 16/07/2025.

  - Calle Tras Palacios 23. Ref. catastral 4611001VM9341S0001IE.

    Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

    Registro Salida (2025-S-RE-267), 15/07/2025. Notificado 23/07/2025.

- Información Pública aprobación inicial Estudio de Detalle, anuncios oficiales, plazo publicación 90 días, finalización plazo última publicación el 15/10/2025:

  - Boletín Oficial de Castilla y León: 21/07/2025.

  - Heraldo de Soria: 17/07/2025.

  - Sede electrónica Ayuntamiento y tablón anuncios: 17/07/2025.

- Resultado información pública:

  - Alegación Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), registro entrada (2025-E-RC-2697), de 20/10/2025.

- Alegación Encarnación Martín Carretero y José Antonio Condado Carretero, registro entrada (2025-E-RC-2704), de 20/10/2025.

- Certificado Secretaria, resultado información pública, 03/06/2026.

• Informe arquitecto asesor municipal a las alegaciones:

- Alegación Encarnación Martín Carretero y José Antonio Condado Carretero.

  Informe arquitecto asesor municipal, 27/03/2026. Propuesta:

  «Estimación parcial, en relación a la necesidad de realizar las modificaciones del documento técnico Estudio de Detalle, para su adaptación al informe de Confederación Hidrográfica del Duero, procediendo en conformidad con el artículo 158 RUCYL, a un nuevo periodo de información pública, con una duración de un mes.».

  Contestación alegación a los interesados conforme informe del arquitecto asesor municipal, registro salida (2026-S-RC-305), notificado 22/04/2026); y registro salida (2026-S-RC-306), notificado 22/04/2026.

- Alegación Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

  Informe arquitecto asesor municipal, 27/03/2026. Propuesta:

  «Se propone la estimación parcial, en cuanto al reconocimiento de los aprovechamientos previstos por el PGOU vigente, desestimando el resto de alegaciones».

  Contestación alegación a los interesados conforme informe del arquitecto asesor municipal, registro salida (2026-S-RC-304), 22/04/2026, notificado 22/04/2026.

• Solicitud informe a la Confederación Hidrográfica del Duero, sobre el borrador de documento posterior a la aprobación inicial del Estudio de Detalle, de subsanación deficiencias documento con la ordenación modificada, registro salida (2025-S-RC-627), 12/12/2025.

• Informe Confederación Hidrográfica del Duero, registro entrada (2026-E-RC-65), 14/01/2026.

  Informe favorable.

• Texto Refundido documento técnico urbanístico redactado por el arquitecto asesor municipal, D. Ignacio Cabrerizo de Marco, de fecha 21/04/2026, denominado «ESTUDIO DE DETALLE, REORDENACIÓN DE VOLÚMENES Y VIARIOS, Calle Traspalacios, Arroyo del Ojuelo».

• En cumplimiento con el artículo 158.2 del RUCyL, segunda Información Pública aprobación inicial Estudio de Detalle, anuncios oficiales, plazo publicación 30 días, finalización plazo última publicación el 28/05/2026:

- Boletín Oficial de Castilla y León: 28/04/2026.

- Heraldo de Soria: 30/04/2026.

- Sede electrónica Ayuntamiento y tablón anuncios: 28/04/2026.

• Resultado segunda información pública:

  - Alegación Pablo Acisclo Velasco Condado, registro entrada (2026-E-RE-200), de 18/05/2026.

  - Alegación Pablo Acisclo Velasco Condado, registro entrada (2026-E-RE-203), de 19/05/2026

  - Alegación Encarnación Martín Carretero y José Antonio Condado Carretero, registro entrada (2026-E-RC-1431), de 27/05/2026.

  - Certificado Secretaria, resultado información pública, 03/06/2026.

• Informe arquitecto asesor municipal a las alegaciones:

  - Alegación Encarnación Martín Carretero y José Antonio Condado Carretero.

    Informe arquitecto asesor municipal, 19/06/2026. Propuesta:

    «A la vista de lo expuesto, se propone desestimar las alegaciones primera, segunda y cuarta, por fundarse la ordenación en el cumplimiento obligado del informe de CHE (Arts. 18 y 132.3 RUCyL), corresponder las cuestiones de gestión y aprovchamiento a fase posterior (Arts.238-239 RUCyL) y ser correcta la tramitación seguida (Art.158RUCyl). En cuanto a la tercera, se propone desestimar ya que no se alteran las condiciones económica de la modificación respecto a las anteriores obligaciones».

  - Alegación número 1, Pablo Acisclo Velasco Condado.

    Informe arquitecto asesor municipal, 19/06/2026. Propuesta:

    «A la vista de lo expuesto, se propone desestimar íntegramente las alegaciones presentadas por ajustarse el Estudio de Detalle a los Arts. 131, 132 y 136 RUCyL, no resultar exigible para esta figura los estudios sectoriales invocados (Arts. 104 y 157 RUCyl) y garantizarse la integración urbana por el Art. 17 RUCyL».

  - Alegación número 2, Pablo Acisclo Velasco Condado.

    Informe arquitecto asesor municipal, 19/06/2026. Propuesta:

    «A la vista de lo expuesto, se propone desestimar íntegramente las alegaciones presentadas por tratarse de objeciones de oportunidad y no de legalidad, amparándose la actuación en la potestad de planeamiento y en los fines de la actividad urbanística pública.»

• Informe Secretaria del expediente tramitado para su aprobación definitiva, de 14/10/2026.

El Pleno acuerda:

Primero.– En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León; artículos 163 y siguientes del Decreto 22/2024, de 29 de enero, del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León; y artículo 22.2 c), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local:

Aprobar definitivamente, el Estudio de Detalle, promovido por el Ayuntamiento el San Leonardo de Yagüe, Texto Refundido documento técnico urbanístico redactado por el arquitecto asesor municipal, D. Ignacio Cabrerizo de Marco, de fecha 21/04/2026, denominado «Estudio de detalle, reordenación de volúmenes y viarios, Calle Traspalacios, Arroyo del Ojuelo».

El documento técnico contiene la siguiente documentación:

INDICE de CONTENIDO

DN-M.I: MEMORIA INFORMATIVA.

MI-I.–Antecedentes:

MI-I.A.–Objeto.

MI-I.B.–Autor.

MI-I.C.–Encargo.

MI-I.D.–Legitimidad.

MI-II.–MARCO TERRITORIAL:

MI-II.A.–Situacion.

MI-II.B.–Morfologia y topografia.

MI-II.C.–Parcelario y estado de la propiedad.

MI-III.–MARCO NORMATIVO:

MI-III.A.–Legislacion aplicable.

MI-III.B.–Marco legal.

MI-III.C.–Planeamiento territorial aplicable.

MI-III.D.–Afecciones sectoriales.

MI-IV.–PLANEAMIENTO SOBRE las PARCELAS

DN-MV: MEMORIA VINCULANTE.

MV-I.–JUSTIFICACIÓN, CONVENIENCIA y OPORTUNIDAD.

MV-II.–OBJETIVOS de la ORDENACIÓN:

MV-II.A.–Objetivos y criterios generales de interés público.

MV-II.B.–Objetivos y criterios de clasificación y gestión.

MV-II.C.–Criterios de la ordenación.

MV-II.D.–Análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial.

MV-II.E.–Identificación y justificación de las determinaciones que se alteran.

MV-II.F.–Dotaciones existentes y previstas por la modificación.

MV.–III.–DESCRIPCION de la PROPUESTA ORDENACION.

MV-III.–A.–Ordenacion general.

MV-III.A.1.– Clasificación.

MV-III.A.2.–Aprovechamiento.

MV-III.–B.–Ordenacion detallada.

MV-III.B.1.–Calificacion urbanística.

MV.–IV.–CONDICIONES ACCESIBILIDAD.ORDEN VIV/561/2010.

MV-V.– LEY 5/2009, de 4 de JUNIO, del RUIDO de CASTILLA y LEON .

MV-VI.–TRAMITE AMBIENTAL.

MV-VII.–ESTUDIO ECONOMICO.

MV-VIII.–RESUMEN EJECUTIVA

MV-VI.A.–Resumen ejecutivo.

MV-VI.B.–Ámbito de nueva ordenación.

MV-VI.C.–Ámbito y duración de la suspensión de licencias.

MV-VI.D.–ALTERACIÓN de las DETERMINACIONES ACTUALES del PGOU.

MV-IX.– PRESENTACIÓN.

PLANOS:

- Plano I-01. Información PGOU. Extracto Plano O-1. Clasificación PGOU/Extracto Plano O-4.6 Ordenación PGOU.
- Plano I-02. Información Parcelas afectadas.
- Plano O-02. Ordenación: Alienaciones, usos, Rasantes, Alturas.

Segundo.– Las modificaciones y motivaciones, introducidas con respecto al documento técnico de aprobación inicial de 11/07/2025 son:

Motivación: Subsanación del documento, para dar cumplimiento al primer informe desfavorable emitido por la Confederación Hidrográfica del Duero, de 11/08/2025, registro entrada (2025-E-RC-1991), 14/08/2025.

Los cambios realizados:

Se incorpora en el apartado MI-III.D.3 la zona de flujo preferente del Arroyo del Ojuelo según el estudio de la CHD, sin movimientos de tierras en ella que alteren su capacidad de desagüe.

Se reordena la manzana residencial VCL-01, que se traslada fuera de la zona de flujo preferente a la banda norte del ámbito, junto al viario peatonal de la Vía Verde, dejando en el frente al arroyo únicamente zonas verdes y viario público.

Se amplía el Espacio Libre público SL-EL-01, que pasa de 1.203,90 m² a 1.681,03 m², ocupando el borde del Dominio Público Hidráulico y el frente al viario de nueva apertura, con un nuevo paseo de uso mixto de 4,00 m entre el espacio libre y la manzana.

Se ajusta el cálculo del volumen permitido por el PGOU con el fondo edificable de 15 m: el volumen de referencia pasa de 9.235,08 m² a 7.807,67 m² y la manzana VCL-01 se reduce de 1.847,01 m² a 1.369,76 m², manteniendo la altura B+IV+BC; se actualizan el cuadro de dotaciones, el resumen ejecutivo y el plano de ordenación O-02, que sustituye al O-01.

Tercero.– El documento de aprobación definitiva, no contempla ninguna de las alegaciones presentadas en el expediente administrativo en base a cada uno de los informes y propuestas emitidos por el arquitecto asesor municipal que obran en el expediente administrativo.

Cuarto.– Conforme dispone el documento técnico:

Se trata de un área con forma sensiblemente trapezoidal, de una superficie de intervención de 4.893,89 m². Se redefinen las alienaciones para configurar una nueva manzana delimitada por el norte coincidente con el viario peatonal existente, por el Oeste con el nuevo espacio libre ordenado SL-EL-01, por el este con la Calle Traspalacios, y al Sur con la Calle de Nueva apertura.

Respecto a la topografía, el área tiene una pendiente hacia el sur y este del orden del 8%.

Existe un desnivel aproximado de 5,60 m, entre la Calle Traspalacios y el nivel al que se sitúa el Arroyo del Ojuelo.

Ámbito de aplicación:

Las parcelas afectadas y sus superficies catastrales son las siguientes:

REFERENCIA CATASTRAL	*LOCALIZACIÓN*	*SUPERFICIE*
4611004VM9341S0001SE	Calle Traspalacios 7	2.424 m²
4611003VM9341S0001EE	Calle Traspalacios 21	381 m²
4611002VM9341S0001JE	Calle Traspalacios 21 (D)	372 m²
4611001VM9341S0001IE	Calle Traspalacios 23	259 m²
Sin Referencia Catastral	Viario y Vía Verde	1.457.89 m²
	TOTAL	4.893,89 m²

Cuadro resumen alteraciones de la Modificación Puntual:

PARÁMETRO ORDENACIÓN	*ORDENACIÓN PGOU*	*ESTUDIO DE DETALLE*
Ordenación Detallada		
Alineaciones	Las Alineaciones quedan definidas en el Plano O-4.6 del PGOU	Se alteran las alineaciones para disminuir la ocupación de la manzana residencial (VCL) y poder ordenar el Espacio Libre
Alturas	B+III+BC	B+IV+BC
Dotaciones	Las Dotaciones propuestas por el PGOU se circunscriben al trazado de los viarios Locales	Se reordena el trazado viario con el fin de optimizar la dotación de plazas de aparcamiento unificándolo en un viario de 18,54 m de ancho junto a las edificaciones de la Calle Cid Campeador Se ordena una nueva parcela de Espacios Libres de SL-EL01 de 1.681,03, m² junto al Arroyo del Ojuelo
Unidad de Normalización	El PGOU, no establece ninguna Actuación Aislada, si bien estas son necesarias para la gestión del ámbito	Se define una Unidad de Normalización y Urbanización coincidente con el ámbito de la Modificación Puntual denominada UN-02 «Traspalacios 7

Cuadro comparativo de las dotaciones de equipamientos y espacios libres previstos en el planeamiento vigente y el resultado del Estudio de Detalle:

Instrumento	*SL Espacios Libres*	*SL Equipamientos*	*Total*
Ordenación PGOU	0.00. m²	0.00 m²	0.00 m²
Ordenación M.P.	1.681,03 m²	0.00 m²	1.681,03 m²

Los objetivos son los siguientes:

- Mantenimiento de la Edificabilidad asignada previamente por el PGOU de San Leonardo de Yagüe reordenando el mismo volumen permitido, aumentando una altura para poder liberar espacio para la implantación de un Espacio Libre.

- Mejora de la movilidad urbana mediante la reordenación de los viarios propuestos por el PGOU agrupando este espacio público en la apertura de un nuevo viario de 18.50 m de ancho que conectará Calle Tras Palacios con la ribera del Arroyo del Ojuelo, permitiendo una zona amplia de aparcamiento lo que redunda en una mayor fluidez del tráfico rodado y peatonal (Arts. 117 y 118 RUCyL) así como mejores condiciones higiénicas de la edificación.

- Creación de espacios libres de calidad no previstas por el PGOU vigente, Espacio Libre de uso público en contacto con el entorno fluvial, garantizando condiciones adecuadas de soleamiento, ventilación y esparcimiento (Art. 105 RUCyL).

- Dotación de infraestructura comercial creando un espacio destinado aparcamiento de vehículos y carga y descarga junto al local comercial de DIA, mejorando las condiciones de actividad del pequeño comercio y generando valor económico.

- Generación de vivienda protegida, mediante una parcela edificable municipal destinada a la promoción pública y vivienda Libre en las parcelas privadas de (B+4 alturas) en tipología de vivienda colectiva (Art. 121 RUCyL), favoreciendo el acceso a la vivienda de jóvenes y colectivos vulnerables, así como la intervención en el mercado de la vivienda del municipio.

Para la correcta gestión urbanística del ámbito del presente Estudio de Detalle se establece como Instrumento de Gestión Aislada la delimitación de una Unidad de Normalización y Urbanización denominada UN-02 «Traspalacios 7» coincidente con la delimitación del ámbito.

El ámbito del presente Estudio de Detalle se encuentra dentro de la afección del Arroyo del Ojuelo a su paso por la zona de Afección de Dominio Público Hidráulico. Según el estudio realizado por la Confederación Hidrográfica del Duero, parte de los terrenos se encuentran dentro del flujo preferente del Arroyo del Ojuelo.

Según la normativa vigente, artículo 9.2 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico «En estas zonas o vías de flujo preferente sólo podrán ser autorizadas aquellas actividades no vulnerables frente a las avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de dichas zonas, en los términos previsto en los artículos 9 bis, 9 ter y 8 quater».

Por tanto la ordenación establecida se ha ajustado a la delimitación de la zona de flujo preferente, quedando fuera de esta y ordenando los usos dentro de los permitidos por la Ley de Aguas, esto es zonas verdes y viario público.

No se realizarán en la zona de flujo preferente movimientos de tierras que alteren la capacidad de desagüe de la zona.

Quinto.– El acuerdo de aprobación definitiva, se notificará a los particulares del ámbito de actuación del Estudio de Detalle, y deberá notificarse al órgano competente de la Comunidad Autónoma, acompañando un ejemplar completo y diligenciado del instrumento aprobado, junto con su soporte informático, como condición previa a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva.

Se notificará también la aprobación definitiva a la Administración del Estado, Diputación Provincial y Registro de la Propiedad y a quienes se personaron durante el periodo de información pública.

El Acuerdo de aprobación definitiva deberá publicarse en el Boletín Oficial de Castilla y León. Como anexo al Acuerdo se publicarán la Memoria vinculante y las normas urbanísticas del instrumento aprobado, entendiendo como tales exclusivamente los documentos escritos de carácter normativo, así mismo, se publicará una relación de todos los demás documentos tanto escritos como gráficos que integren el instrumento aprobado. Asimismo, el acuerdo de aprobación definitiva se publicará en su página Web, sede electrónica.

En aplicación del artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el presente acuerdo, pone fin a la vía administrativa. Contra dicho acuerdo se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación del acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Castilla y León (B.O.CyL), de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.

San Leonardo de Yagüe, 29 de octubre de 2026.

El Alcalde,
Fdo.: Jesús Elvira Martín

DILIGENCIA.- El presente documento, ESTUDIO DE DETALLE, fue aprobado DEFINITIVAMENTE en Sesión Plenaria Extraordinaria 27/10/2026. (Expte. 183/2025), y consta de 32 folios y 3 planos.

LA SECRETARIA, Habilitación Nacional.

Fdo. María Inés Núñez Calvo.

MARIA INES NUÑEZ CALVO (1 de 1)
SECRETARIA INTERVENTORA
Fecha Firma: 28/10/2026
HASH: a2a655d07dfa1a8301ada6502e5a7262

ESTUDIO de DETALLE

REORDENACION DE VOLUMENES y VIARIOS

Calle Traspalcios

-SAN LEONARDO de YAGÜE-

-SORIA-

IGNACIO CABRERIZO DE MARCO (1 de 1)
Arquitecto
Fecha Firma: 21/04/2026
HASH: f1236ef0b94983b0c7996ffc0071a

CLIENTE: **AYUNTAMIENTO de SAN LEONARDO de YAGÜE**

ARQUITECTO: **Ignacio Cabrerizo de Marco**

Cód. Validación: DA7NNZ6FL5Q6M37PSWLS2YLR5
Verificación: https://sanleonardo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 37

ESTUDIO DE DETALLE, APROBACIÓN DEFINITIVA. PLENO 27/10/2027
LA SECRETARIA, Habilitación Nacional.
Fdo. María Inés Núñez Calvo.

DN-M.I: MEMORIA INFORMATIVA

Cód. Validación: DA7NNZ6FL5Q6M37PSWLS2YLR5
Verificación: https://sanleonardo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 37

ESTUDIO DE DETALLE, APROBACIÓN DEFINITIVA. PLENO 27/10/2027
LA SECRETARIA, Habilitación Nacional.
Fdo. María Inés Núñez Calvo.

INDICE de CONTENIDO

DN-M.I: MEMORIA INFORMATIVA 4
MI-I.-ANTECEDENTES 4
MI-I.A.-OBJETO 4
MI-I.B.-AUTOR 4
MI-I.C.-ENCARGO 4
MI-I.D.-LEGITIMIDAD 4
MI-II.-MARCO TERRITORIAL 5
MI-II.A.-SITUACION 5
MI-II.B.-MORFOLOGIA y TOPOGRAFIA 5
MI-II.C.-PARCELARIO y ESTADO de la PROPIEDAD 5
MI-III.-MARCO NORMATIVO 9
MI-III.A-LEGISLACION APLICABLE 9
MI-III.B.-MARCO LEGAL 11
MI-III.C.-PLANEAMIENTO TERRITORIAL APLICABLE 12
MI-III.D.-AFECCIONES SECTORIALES 12
MI-IV.-PLANEAMIENTO SOBRE las PARCELAS 15
DN-MV: MEMORIA VINCULANTE 18
MV-I.-JUSTIFICACION, CONVENIENCIA y OPORTUNIDAD 18
MV-II.-OBJETIVOS de la ORDENACION 19
MV-II.A.-OBJETIVOS y CRITERIOS GENERALES de INTERÉS PUBLICO 19
MV-II.B.-OBJETIVOS y CRITERIOS de CLASIFICACIÓN y GESTION 20
MV-II.C.-CRITERIOS de la ORDENACIÓN 20
MV-II.D.-ANÁLISIS de la INFLUENCIA de la MODIFICACIÓN SOBRE el MODELO TERRITORIAL 21
MV-II.E.-IDENTIFICACIÓN y JUSTIFICACIÓN de las DETERMINACIONES que se ALTERAN 21
MV-II.F.-DOTACIONES EXISTENTES y PREVISTAS por la MODIFICACIÓN 25
MV.-III.-DESCRIPCION de la PROPUESTA ORDENACION 26
MV-III.-A.-ORDENACION GENERAL 26
MV-III.A.1.- CLASIFICACIÓN 26
MV-III.A.2.-APROVECHAMIENTO 27
MV-III.-B.-ORDENACION DETALLADA 27
MV-III.B.1.-CALIFICACION URBANÍSTICA 27
MV.-IV.-CONDICIONES ACCESIBILIDAD.ORDEN VIV/561/2010 28
MV-V.- LEY 5/2009, de 4 de JUNIO, del RUIDO de CASTILLA y LEON 28
MV-VI.-TRAMITE AMBIENTAL 28
MV-VII.-ESTUDIO ECONOMICO 29

Cód. Validación: DA7NNZ6FL5Q8M37PSWLS2YLR5
Verificación: https://sanleonardo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 37

ESTUDIO DE DETALLE, APROBACIÓN DEFINITIVA. PLENO 27/10/2027
LA SECRETARIA, Habilitación Nacional.
Fdo. María Inés Núñez Calvo.

MV-VIII.-RESUMEN EJECUTIVO 30
MV-VI.A.-RESUMEN EJECUTIVO 30
MV-VI.B.-ÁMBITO DE NUEVA ORDENACIÓN 30
MV-VI.C.-ÁMBITO y DURACIÓN de la SUSPENSIÓN de LICENCIAS 30
MV-VI.D.-ALTERACIÓN de las DETERMINACIONES ACTUALES del PGOU. 31
MV-IX.- PRESENTACION 32

Cód. Validación: DA7NNZ6FL5Q8M37PSWLS2YLR5
Verificación: https://sanleonardo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 37

ESTUDIO DE DETALLE, APROBACIÓN DEFINITIVA. PLENO 27/10/2027
LA SECRETARIA, Habilitación Nacional.
Fdo. María Inés Núñez Calvo.

DN-M.I: MEMORIA INFORMATIVA

MI-I.-ANTECEDENTES

MI-I.A.-OBJETO

El objeto del presente ESTUDIO DE DETALLE es la reordenación de volúmenes y viarios, así como el establecimiento de nuevas dotaciones de Espacios Libres

MI-I.B.-AUTOR

El Presente ESTUDIO DE DETALLE del PGOU de San Leonardo de Yagüe, ha sido realzado por **D. IGNACIO CABRERIZO DE MARCO**, Arquitecto, colegiado nº 2694, perteneciente a la Demarcación de Soria del Colegio de Arquitectos de Castilla y León Este, con domicilio profesional en la Calle Santa Luisa de Marillac nº5 bajo de Soria.

MI-I.C.-ENCARGO

El encargo se realiza por el **AYUNTAMIENTO de SAN LEONARDO de YAGÚE**. Con N.I.F. P4226500I y representada por su alcalde D. JESUS ELVIRA MARTIN, y con domicilio a efecto de notificaciones en la Plaza de Juan Yagüe nº1, SAN LEONARDO de YAGÜE, - SORIA-

MI-I.D.-LEGITIMIDAD

Viene determinada en el Artículo 149 del RUCyL que establece que los instrumentos de planeamiento urbanístico pueden ser elaborados tanto por el Ayuntamiento como por otras Administraciones públicas y por los particulares, sin perjuicio de que su aprobación corresponda exclusivamente a las Administraciones públicas competentes en cada caso.

En relación al Artículo 75 RUCyL, en aplicación de sus objetivos, los instrumentos de planeamiento urbanístico están legitimados para señalar determinaciones diferentes sobre cada uno de los terrenos a los que se apliquen, incluso cuando los mismos presenten características similares o pertenezcan a un mismo propietario.

Cód. Validación: DA7NNZ6FL5Q8M37PSWLS2YLR5
Verificación: https://sanleonardo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 37

ESTUDIO DE DETALLE, APROBACIÓN DEFINITIVA. PLENO 27/10/2027
LA SECRETARIA, Habilitación Nacional.
Fdo. María Inés Núñez Calvo.

MI-II.-MARCO TERRITORIAL

MI-II.A.-SITUACION

El ámbito, objeto del presente ESTUDIO DE DETALLE se encuentra situado en el borde de suelo urbano junto al trazado de la Vía Verde, en un espacio vacante que se delimita por las la manzana residencial de la Calle Cid Campeador, por el rio Navaleno, Calle Traspalacios y la citada Vía Verde. Se trata de una serie de parcelas de titularidad pública y privada las cuales actualmente se encuentran vacantes



MI-II.B.-MORFOLOGIA y TOPOGRAFIA

Se trata de un área con forma sensiblemente trapezoidal, de una superficie de intervención de 4.893,89 m², Linda al norte con la Calle Traspalacios, al sur con el Arroyo del Ojuelo, al este con las edificaciones que conforman la manzana de la Calle Cid Campeador y por el oeste con el viario peatonal que está dentro de la Vía Verde.

Respecto a la topografía, el área tiene una pendiente hacia el sur y este del orden del 8%

Existe un desnivel aproximado de 5.60m, entre la Calle Traspalacios y el nivel al que se sitúa el Arroyo del Ojuelo

MI-II.C.-PARCELARIO y ESTADO de la PROPIEDAD.

Según se establece en punto 1 del Artículo 173, para la aprobación de las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico que aumenten el volumen edificable o el número de viviendas previstos, o que cambien el uso del suelo, debe hacerse constar en el expediente la identidad de los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas

Cód. Validación: DA7NNZ6FL5Q8M37PSWLS2YLR5
Verificación: https://sanleonardo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 37

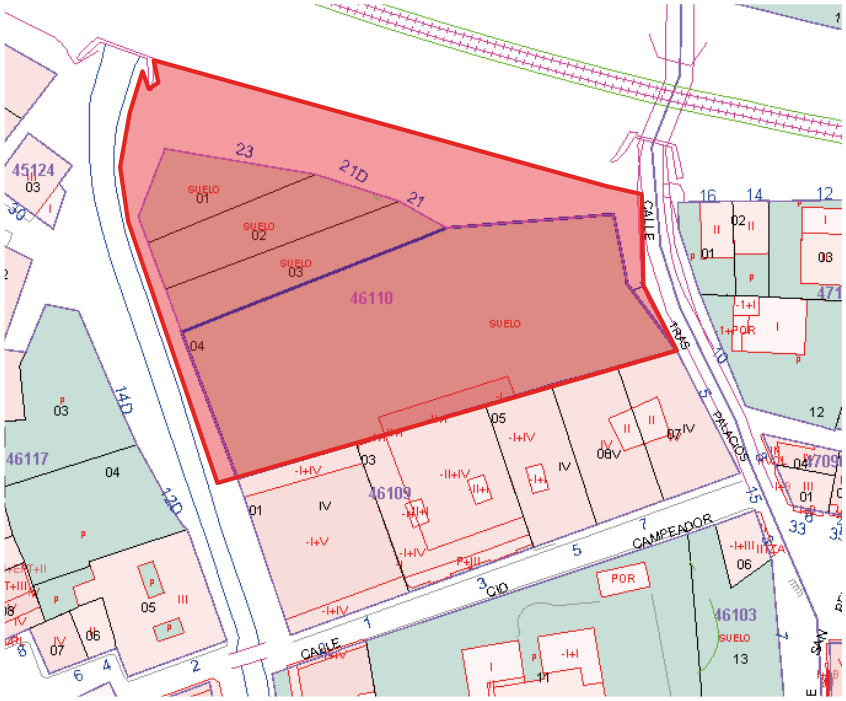
ESTUDIO DE DETALLE, APROBACIÓN DEFINITIVA. PLENO 27/10/2027
LA SECRETARIA, Habilitación Nacional.
Fdo. María Inés Núñez Calvo.

afectadas durante los cinco años anteriores a la aprobación inicial de la modificación o instrumento de planeamiento.

En este caso no hay aumento de volumen ni de numero de viviendas por lo que las parcelas se identifican por sus Referencias Catastrales

MI-II.C.1.- Datos Catastrales.

El ámbito del Estudio de Detalle es el siguiente:



Según los datos Catastrales, las parcelas afectadas son las siguientes:

REFERENCIA CATASTRAL	LOCALIZACION	SUPERFICIE
4611004VM9341S0001SE	Calle Traspalacios 7	2.424 m²
4611003VM9341S0001EE	Calle Traspalacios 21	381 m²
4611002VM9341S0001JE	Calle Traspalacios 21 (D)	372 m²
4611001VM9341S0001IE	Calle Traspalacios 23	259 m²
Sin Referencia Catastral	Viario y Vía Verde	1.457.89 m²
	TOTAL	**4.893,89 m²**

MI-II.C.2.- Servidumbres y Cargas.

Las parcelas actualmente están libres de cargas

Cód. Validación: DA7NNZ6FL5Q8M37PSWLS2YLR5
Verificación: https://sanleonardo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 37

ESTUDIO DE DETALLE, APROBACIÓN DEFINITIVA. PLENO 27/10/2027
LA SECRETARIA, Habilitación Nacional.
Fdo. María Inés Núñez Calvo.

MI II.D.-INFRAESTRUCTURAS



El ámbito del Estudio de Detalle cuenta con los siguientes servicios urbanísticos:

MI-II.D.1.- Red de Abastecimiento

Dispone de Red de Abastecimiento de Agua que discurre por la Calle Tras Palacios y por el viario peatonal de la Vía verde

MI-II.D.2.- Red de Saneamiento

Dispone de Red de Saneamiento que discurre por la Calle Tras Palacios y por el Dominio Publico Hidráulico del Arroyo del Ojuelo

MI-II.D.3.- Red de Electricidad

Dispone de Suministro de Electricidad por la compañía I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, en Calle Tras Palacios y Calle Cid Campeador y Transformador más próximo en la Calle Sol

MI-II.D.4.- Red de Alumbrado Publico

Dispone de Alumbrado Publico a lo largo de toda la Calle Tras Palacios y Calle Cid Campeador

MI-II.D.5.- Red Viaria

El acceso se produce a través Calle Tras Palacios y peatonalmente por Calle Cid Campeador

Todas ellas se encuentran pavimentadas conforme al proyecto de urbanización, conectada y accesible a la trama urbana.

Cód. Validación: DA7NNZ6FL5Q8M37PSWLS2YLR5
Verificación: https://sanleonardo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 37

ESTUDIO DE DETALLE, APROBACIÓN DEFINITIVA. PLENO 27/10/2027
LA SECRETARIA, Habilitación Nacional.
Fdo. María Inés Núñez Calvo.

MI-II.D.6.-Red de Telecomunicaciones

Dispone de Infraestructura de telecomunicaciones en Calle Tras Palacios y Calle Cid Campeador

MI-II.D.7.-Red de Gas

No dispone

MI-II.D.8.-Mobiliario Urbano y Control de tráfico

Dispone de Mobiliario urbano y Control de Tráfico en el entorno del ámbito de actuación

MI-II.D.9.-Red de Transporte Publico.

No dispone de red transporte público.

MI II.E.-EDIFICACIONES

No existen edificaciones sobre las parcelas

.

Cód. Validación: DA7NNZ6FL5Q8M37PSWLS2YLR5
Verificación: https://sanleonardo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 37

ESTUDIO DE DETALLE, APROBACIÓN DEFINITIVA. PLENO 27/10/2027
LA SECRETARIA, Habilitación Nacional.
Fdo. María Inés Núñez Calvo.

MI-III.-MARCO NORMATIVO

Teniendo en cuenta que el presente Estudio de Detalle tiene como base legal los preceptos contenidos en la legislación Urbanística y de Ordenación del Territorio, así como los instrumentos generales de planeamiento y de desarrollo, serán de aplicación:

MI-III.A-LEGISLACION APLICABLE

MI-III.A.1.-Normativa Estatal

- Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo.
- Ley 8/2013, de 26 de junio de rehabilitación, regeneración y renovación.
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

MI-III.A.2.-Normativa Autonómica

- LEY 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 10/12/1998).

  Modificada por:

  - LEY 13/2003, de 23 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas (BOCyL 30/12/2003).
  - LEY 9/2004, de 28 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas (BOCyL 31/12/2004).
  - LEY 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas financieras (BOCyL 29/12/2005).
  - LEY 14/2006, de 4 de diciembre, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 18/12/2006).
  - LEY 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre Urbanismo y Suelo (BOCyL 18/09/2008).
  - LEY 3/2010, de 26 de marzo, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 30/03/2010).
  - LEY 1/2013, de 28 de febrero, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 7/03/2013).
  - LEY 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 1/10/2013).
  - LEY 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo (BOCyL 19/09/2014)
- LEY 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (BOCyL 15/04/1999).

  Modificada por:

  - LEY 10/2002, de 10 de julio, de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (BOCyL 12/07/2002).
  - LEY 21/2002, de 27 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas (BOCyL 30/12/2002).
  - LEY 13/2003, de 23 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas (BOCyL 30/12/2003).
  - LEY 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas financieras (BOCyL 29/12/2005).
  - LEY 9/2007, de 27 de diciembre, de medidas financieras (BOCyL 28/12/2007).

Cód. Validación: DA7NNZ6FL5Q8M37PSWLS2YLR5
Verificación: https://sanleonardo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 37

ESTUDIO DE DETALLE, APROBACIÓN DEFINITIVA. PLENO 27/10/2027
LA SECRETARIA, Habilitación Nacional.
Fdo. María Inés Núñez Calvo.

- LEY 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre Urbanismo y Suelo (BOCyL 18/09/2008).
- LEY 17/2008, de 23 de diciembre, de medidas financieras y de creación de la empresa pública Castilla y León Sociedad Patrimonial y del Ente Público Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León (BOCyL 29/12/2008).
- LEY 9/2010, de 30 de agosto, del Derecho a la Vivienda de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 07/09/2010).
- LEY 19/2010, de 22 de diciembre, de medidas financieras y de creación del ente público Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León (BOCyL 23/12/2010).
- LEY 1/2012, de 28 de febrero, de medidas tributarias, administrativas y financieras (BOCyL 29/02/2012).
- LEY 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo (BOCyL 19/09/2014).
- LEY 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León (BOCyL 17/10/2014)
- LEY 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León (BOCyL 30/03/2015).

- LEY 3/2008, de 17 de junio, de aprobación de las Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León (BOCyL 24/06/2008).

  Modificada por:

  - LEY 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 1/10/2013).

- DECRETO 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (BOCyL 2/02/2004; CE BOCyL 2/03/2004 y 11/10/2006).

  Modificado por:

  - DECRETO 99/2005, de 22 de diciembre, por el que se regula la promoción, adquisición y arrendamiento protegido de la vivienda joven en Castilla y León (BOCyL 26/12/2005).
  - DECRETO 68/2006, de 5 de octubre, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (BOCyL 11/10/2006).
  - DECRETO 6/2008, de 24 de enero, de modificación del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (BOCyL 25/01/2008).
  - LEY 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre Urbanismo y Suelo (BOCyL 18/09/2008).
  - DECRETO 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (BOCyL 17/07/2009; CE BOCyL 24/09/2009 y 28/10/2009).
  - DECRETO 10/2013, de 7 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en relación con la Inspección Técnica de Construcciones (BOCyL 13/03/2013).
  - DECRETO 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León (BOCyL3/07/2013).
  - LEY 11/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Reestructuración del Sector Público Autonómico (BOCyL 27/12/2013).

Cód. Validación: DA7NNZ6FL5Q8M37PSWLS2YLR5
Verificación: https://sanleonardo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 37

ESTUDIO DE DETALLE, APROBACIÓN DEFINITIVA. PLENO 27/10/2027
LA SECRETARIA, Habilitación Nacional.
Fdo. María Inés Núñez Calvo.

- DECRETO 32/2014, de 24 de julio, por el que se modifica el Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León (BOCyL 28/07/2014).
- LEY 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo (BOCyL 19/09/2014).
- LEY 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León (BOCyL17/10/2014).
- LEY 10/2014, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y de financiación de las entidades locales vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 29/12/2014).
- DECRETO 6/2016, de 3 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para su adaptación a la Ley 7/2014,de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo (BOCyL 4/03/2016; CE BOCyL 15/04/2016).

- DECRETO 28/2010, de 22 de julio, por el que se aprueba la Norma Técnica Urbanística sobre Equipamiento Comercial de Castilla y León (BOCyL 28/07/2010).

- DECRETO 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León (BOCyL 3/07/2013).

  Modificado por:

  - DECRETO 32/2014, de 24 de julio, por el que se modifica el Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León (BOCyL 28/07/2014).

MI-III.A.3.-Normativa Municipal

- PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SAN LEONARDO DE YAGÜE (BOCYL 14 de diciembre de 2015)

MI-III.B.-MARCO LEGAL

Los Estudios de Detalle se determinan como Instrumentos de planeamiento de desarrollo en Suelo Urbano conforme a lo establecido por el art. 33 Concepto e instrumentos de planeamiento urbanístico, apdo.3 de la Ley 5/1999 de 8 de abril -Urbanismo de Castilla y León, y en virtud del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, y en virtud de dicho reglamento

Como quiera, que se encuentran clasificados estos terrenos, parcelas , 4611004VM9341S0001SE 4611003VM9341S0001EE, 4611002VM9341S0001JE y 4611001VM9341S0001IE como suelo urbano consolidado dentro de la Ordenanza Casco Antiguo (CA), del PGOU de San Leonardo de Yagüe y la franja del talud hasta el Viario Peatonal también se encuentra dentro de la delimitación del Suelo Urbano Consolidado.

Cód. Validación: DA7NNZ6FL5Q8M37PSWLS2YLR5
Verificación: https://sanleonardo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 37

ESTUDIO DE DETALLE, APROBACIÓN DEFINITIVA. PLENO 27/10/2027
LA SECRETARIA, Habilitación Nacional.
Fdo. María Inés Núñez Calvo.

Así conforme al *Capítulo IV. - Planeamiento de Desarrollo, del*

RUCyL Artículo.131.- Objeto

Los Estudios de Detalle son los instrumentos de planeamiento de desarrollo adecuados para conectar la ordenación detallada en suelo urbano, y pueden tener por objeto:

En Suelo Urbano consolidado, completar o modificar las determinaciones de ordenación detallada.
(…)

Conforme a lo determinado en el:

Articulo. - 132 Coherencia con el Planeamiento General.

1.- No pueden aprobarse Estudios de Detalle en los municipios que no cuenten con Plan general de Ordenación Urbana o Normas Urbanísticas Municipales en vigor.

2.- Los Estudios de Detalle no pueden suprimir, ni modificar, ni alterar de ninguna forma las determinaciones de ordenación general establecidas por el Plan General de Ordenación Urbana o las Normas Urbanísticas Municipales….

Articulo 133.- Determinaciones en suelo urbano consolidado

1.- En suelo urbano consolidado, los Estudios de Detalle deben limitarse a establecer las determinaciones de ordenación detallada necesarias para completar o modificar las que hubiere establecido el instrumento de planeamiento general, de entre las previstas:

a) En los artículos 92 a 100 en los Municipios con Plan General de Ordenación Urbana.

(...)

Por lo tanto, en aplicación del art. 131 del RUCyL se considera el instrumento adecuado ya que existe PLAN GENERAL de ORDENACION en el Municipio de San Leonardo de Yagüe aprobado definitivamente, la calificación urbanística que se pretende establecer, no modifica la ordenación general establecida por este, ya que la modificación se plantea en orden de la alteración de la ordenanza de aplicación que es una determinación de ordenación detallada

MI-III.C.-PLANEAMIENTO TERRITORIAL APLICABLE

No existe Planeamiento de Ordenación Territorial aprobado que sea aplicable sobre el ámbito afectado, por lo que la presente modificación no afecta al modelo territorial, así mismo por tratarse de una Ordenación de Volúmenes en Suelo Urbano Consolidado, no afecta al ámbito de espacios protegidos, infraestructuras generales ya que la vía verde ha perdido la consideración de vía férrea para convertirse en un espacio de esparcimiento del Municipio de San Leonardo dentro de la delimitación de Suelo Urbano Consolidado.

MI-III.D.-AFECCIONES SECTORIALES

En cumplimiento de la ORDEN FYM/238/2016, de 04 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico,

MI-III.D.1.-Riesgo Naturales y Tecnológicos

El ámbito del presente ESTUDIO de DETALLE no se encuentra dentro de ninguna zona de Riesgo Natural.

Cód. Validación: DA7NNZ6FL5Q8M37PSWLS2YLR5
Verificación: https://sanleonardo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 37

ESTUDIO DE DETALLE, APROBACIÓN DEFINITIVA. PLENO 27/10/2027
LA SECRETARIA, Habilitación Nacional.
Fdo. María Inés Núñez Calvo.

Tampoco se afecta al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas.

MI-III.D.2.-Afeccion de Carreteras

El ámbito del presente ESTUDIO de DETALLE no se encuentra dentro del ámbito de afección de Carreteras

MI-III.D.3.-Afeccion Dominio Público Hidráulico

El ámbito del presente ESTUDIO de DETALLE se encuentra dentro de la afección del Arroyo del Ojuelo a su paso por la zona de Afección de Dominio Público Hidráulico.
Según el estudio realizado por la CHD, parte de los terrenos se encuentran dentro del flujo preferente del Arroyo del Ojuelo.



Según la normativa vigente, artículo 9.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico “En estas zonas o vías de flujo preferente sólo podrán ser autorizadas aquellas actividades no vulnerables frente a las avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de dichas zonas, en los términos previsto en los artículos 9 bis, 9 ter y 9 quáter”.

Por tanto, la ordenación establecida se ha ajustado a la delimitación de la zona de flujo preferente, quedando fuera de esta y ordenando los usos dentro de los permitidos por la Ley de Aguas, esto es zonas verdes y viario público.

No se realizarán en la zona de flujo preferente movimientos de tierras que alteren la capacidad de desagüe de esta zona.

Cód. Validación: DA7NNZ6FL5Q8M37PSWLS2YLR5
Verificación: https://sanleonardo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 37

ESTUDIO DE DETALLE, APROBACIÓN DEFINITIVA. PLENO 27/10/2027
LA SECRETARIA, Habilitación Nacional.
Fdo. María Inés Núñez Calvo.

MI-III.D.4. -Afeccion Forestal

El ámbito del presente ESTUDIO de DETALLE no se encuentra dentro de ninguna zona de Afección Forestal

MI-III.D.5.-Afeccion Ferroviaria

El presente ESTUDIO DE DETALLE, está afectado por el ámbito ferroviario, si bien, actualmente la vía ferroviaria esta destinada a Vía Verde por lo que no se considera que tenga dicha afección y en tal caso se puede ajustar a las nuevas alineaciones propuestas ya que la vía tiene en el PGOU en este tramo la consideración de Suelo Urbano Consolidado.

MI-III.D.6.-Otras Afecciones Sectoriales

No se conocen otras afecciones sectoriales relevantes que afecten al ámbito de la ESTUDIO DE DETALLE

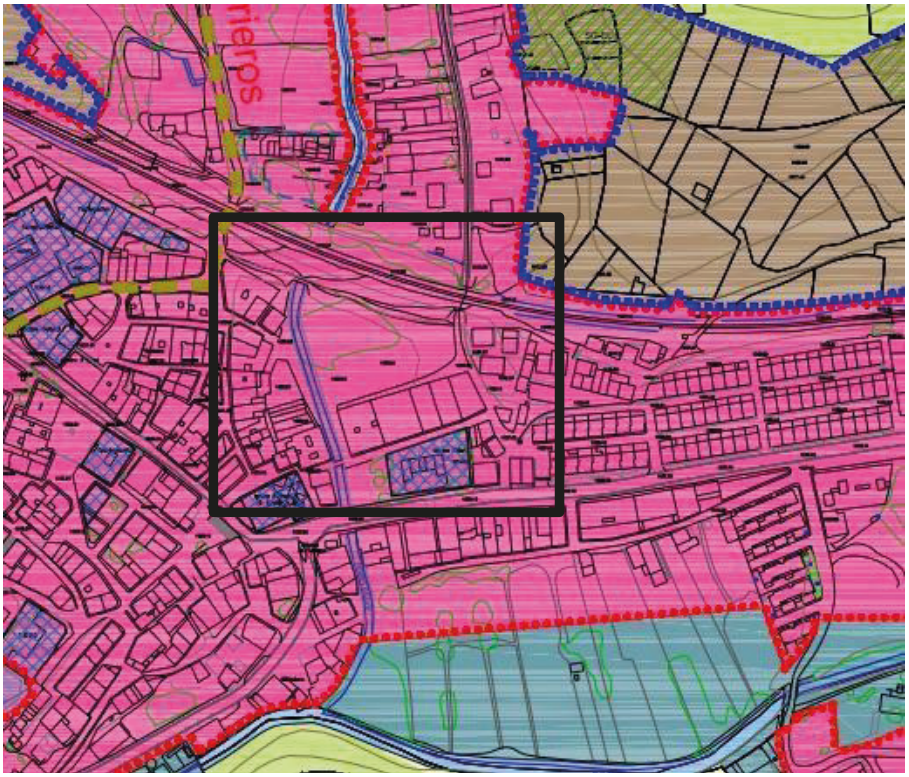
Cód. Validación: DA7NNZ6FL5Q8M37PSWLS2YLR5
Verificación: https://sanleonardo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 37

ESTUDIO DE DETALLE, APROBACIÓN DEFINITIVA. PLENO 27/10/2027
LA SECRETARIA, Habilitación Nacional.
Fdo. María Inés Núñez Calvo.

MI-IV. -PLANEAMIENTO SOBRE las PARCELAS

MI-IV.A.-ANÁLISIS de la ORDENACIÓN

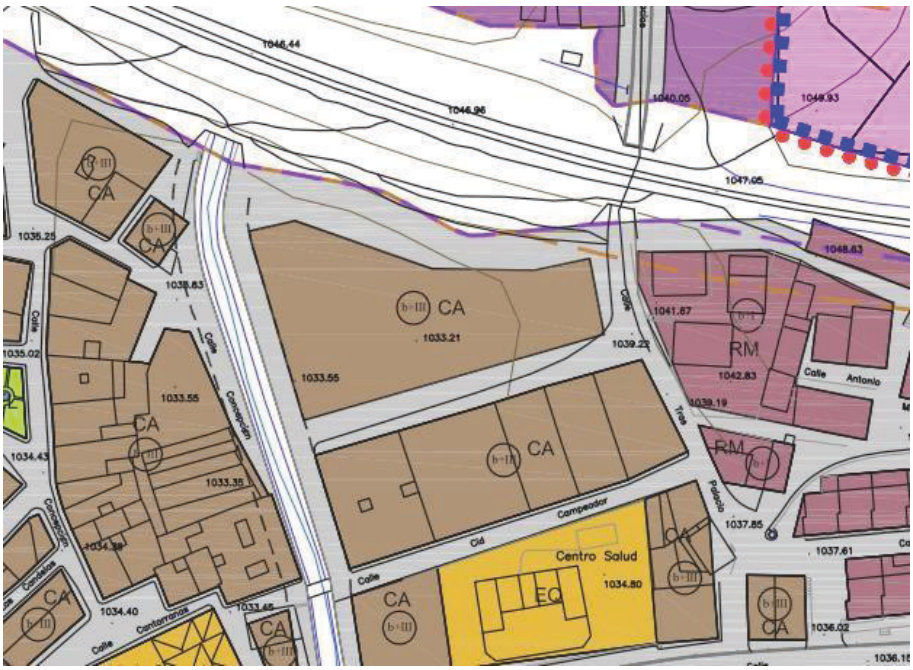
Las parcelas 4611004VM9341S0001SE, 4611003VM9341S0001EE, 4611002VM9341S0001JE, 4611001VM9341S0001IE, así como parte afectada de la Vía Verde, se encuentran dentro del Suelo Urbano, tal como establece el PGOU de San Leonardo de Yagüe en el *Plano O.1.1 Clasificación,* cuyo extracto se reproduce a continuación:



Respecto a la Ordenación Detallada del ámbito en el PGOU se establece en el *Plano 4.6 Ordenación,* que se reproduce a continuación su extracto del ámbito

Cód. Validación: DA7NNZ6FL5Q8M37PSWLS2YLR5
Verificación: https://sanleonardo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 37

ESTUDIO DE DETALLE, APROBACIÓN DEFINITIVA. PLENO 27/10/2027
LA SECRETARIA, Habilitación Nacional.
Fdo. María Inés Núñez Calvo.



La ordenación propuesta por el PGOU de San Leonardo de Yagüe es una manzana cerrada dentro de la Ordenanza Casco Antiguo (CA) con alturas permitidas de B+III+BC.

La manzana propuesta esta rodeada de viarios, de diferentes anchuras los cuales no tienen salida ya que convergen en el espacio de dominio público del Arroyo del Ojuelo y se trata además de viarios de escasa entidad de unos 9 a 12m de anchura donde la posibilidad de dotación de aparcamiento es escasa.

La edificación por tanto colmata el espacio disponible con una manzana cerrada de vivienda colectiva en altura.

Para la materialización del aprovechamiento permitido es necesario la urbanización de los viarios perimetrales para dar acceso a las diferentes parcelas en todo su perímetro los cuales prevé el PGOU a través de actuaciones aisladas de Normalización y Urbanización.

La delimitación del viario se produce por la línea de afección del ferrocarril que recoge PGOU de San Leonardo de Yagüe se realiza por la base del talud del viario peatonal que discurre por el borde de la Vía Verde, tal como se puede apreciar en la superposición de la delimitación y el estado actual de los terrenos.

Cód. Validación: DA7NNZ6FL5Q8M37PSWLS2YLR5
Verificación: https://sanleonardo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 37

ESTUDIO DE DETALLE, APROBACIÓN DEFINITIVA. PLENO 27/10/2027
LA SECRETARIA, Habilitación Nacional.
Fdo. María Inés Núñez Calvo.



MI-IV.B.-CONCLUSIONES de la ORDENACIÓN

Al tratarse de un espacio vacante en el casco de municipio de San Leonardo de Yagüe, se considera una oportunidad la ordenación de esta área con el complemento de un Espacio Libre junto al Arroyo del Ojuelo con la consiguiente reordenación del volumen edificable, alineaciones fondas y alturas permitidas.

Se considera adecuado el ajuste de las alineaciones con el fin de ajustarlo al trazado del viario peatonal existente e integrar este en la ordenación propuesta por el presente documento ya que dicho viario se encuentra actualmente integrado en la trama urbana del municipio y es un punto de paso del Arroyo del Ojuelo que conecta las zonas del municipio situadas a ambos márgenes.

Respecto a la afección del ferrocarril, este actualmente es inexistente ya que el trazado de la vía se ha convertido en una Vía Verde y por lo tanto tiene carácter de Espacio Libre integrado en la trama del municipio y no de Vía Ferroviaria por lo que el ajuste de la alineación al viario peatonal no tiene impacto sobre la infraestructura y en cualquier caso se considera autorizable

Como consecuencia de este ajuste se pueden agrupar los viarios propuestos por el PGOU en un viario mas amplio donde poder ubicar correctamente la dotación de plazas de aparcamiento optimizando la intervención y la calidad urbana del conjunto, así como asignar un espacio de carga y descarga junto a la manzana de la Calle Cid Campeador y mejorando la dotación del comercio existente.

Cód. Validación: DA7NNZ6FL5Q8M37PSWLS2YLR5
Verificación: https://sanleonardo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 37

ESTUDIO DE DETALLE, APROBACIÓN DEFINITIVA. PLENO 27/10/2027
LA SECRETARIA, Habilitación Nacional.
Fdo. María Inés Núñez Calvo.

DN-MV: MEMORIA VINCULANTE

MV-I.-JUSTIFICACION, CONVENIENCIA y OPORTUNIDAD.

La redacción del presente documento se realiza desde la perspectiva del interés público y amparada en relación a la normativa urbanística y a los objetivos que deben guiar la intervención de las Administraciones Publicas enumerados en el Articulo 5 RUCyL y desarrollados Reglamentariamente, los cuales son asumidos en este caso por Ayuntamiento de San Leonardo a través de la actividad urbanística pública.

El Estudio de Detalle propuesto contribuye directamente a la mejora de las condiciones del tráfico rodado y peatonal, garantizando la fluidez y seguridad de los desplazamientos urbanos mediante una correcta planificación y ordenación vial a través de apretura de la Calle de Nueva creación entre la Calle Tras Palacios y el Arroyo del Ojuelo, dotando al área de intervención de una zona de aparcamiento actualmente inexistente y mejorando la Movilidad Urbana tanto de vehículos como peatonal, según los artículos 117 y 118 del RUCyL

La creación de nuevos espacios públicos abiertos proyectados incide directamente en la mejora del entorno urbano, cumpliendo los objetivos ambientales del artículo 105 del RUCyL y contribuyendo a la reducción de contaminantes acústicos y atmosféricos provocando una mejora desde el punto de vista social y Medioambiental.

Se mejora la accesibilidad general al municipio facilitando el acceso a servicios básicos como es el comercial, dotándolo de las condiciones adecuadas para su funcionamiento con las nuevas plazas de aparcamiento, el establecimiento de una zona de carga y descarga, además de complementarse con espacios de circulación peatonal accesibles para todo tipo de personas, facilitando la accesibilidad universal en cumpliendo con el artículo 119 del RUCyL, así como lo estipulado en el Articulo 5. b)2 del RUCyL, en la que la iniciativa urbanística pública debe estar en caminada al progreso social y económico, mediante la modernización de infraestructuras y equipamientos y la regulación del uso del suelo para favorecer la funcionalidad del tejido productivo como es el caso con la zona de carga y descarga y la dotación de aparcamientos previstos, que favorecerá la atracción de nuevas inversiones en el municipio de San Leonardo

La posibilidad de desarrollo en el área de intervención de vivienda protegida en la parcela municipal, y de vivienda libre en las parcelas privadas, cumple con el artículo 121 RUCyL al favorecer el acceso a la vivienda para colectivos vulnerables y jóvenes, dinamizando el mercado local de vivienda y revitalizando la economía local, especialmente en el entorno urbano afectado y del artículo 5.b)3 del RUCyL en cumplimiento del derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible para todas las personas, libre de ruido y otras inmisiones contaminantes, y emplazada en un entorno urbano adecuado.

Por tanto, se considera, justificado, conveniente y oportuno la redacción y tramitación del presente Estudio de Detalle

Cód. Validación: DA7NNZ6FL5Q8M37PSWLS2YLR5
Verificación: https://sanleonardo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 37

ESTUDIO DE DETALLE, APROBACIÓN DEFINITIVA. PLENO 27/10/2027
LA SECRETARIA, Habilitación Nacional.
Fdo. María Inés Núñez Calvo.

MV-II.-OBJETIVOS de la ORDENACION

En aplicación de los principios constitucionales de la política económica y social, desarrollados en el Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, la actividad urbanística pública debe orientarse en todo caso a la consecución de los siguientes objetivos generales:

MV-II.A.-OBJETIVOS y CRITERIOS GENERALES de INTERÉS PUBLICO

Los objetivos de la Actuación urbanística a llevar a cabo desde el punto de vista del interés público, con carácter general son los establecidos en el artículo 5 del RUCyL y en especial:

- El progreso social y económico, mediante la modernización de infraestructuras y equipamientos y la regulación del uso del suelo para favorecer la funcionalidad del tejido productivo, la atracción de nuevas inversiones y la capacidad para incorporar las innovaciones tecnológicas permitiendo al comercio existente actualmente en el Municipio de San Leonardo, tener una dotación adecuada para su funcionamiento.

- La cohesión social de la población, mediante la mezcla equilibrada de usos, actividades y grupos sociales, la integración de los sistemas e infraestructuras de transporte y la previsión de las dotaciones necesarias en condiciones óptimas de accesibilidad y funcionalidad con la incorporación del viario peatonal existente en la Vía Verde e integrándolo en el área de intervención, así como con la reordenación de los viario y la optimización de la dotación de aparcamiento

- La mejora de la calidad de vida de la población, mediante la prevención de riesgos naturales y tecnológicos, la prestación de servicios esenciales, el control de densidad y la rehabilitación de áreas urbanas degradadas como es la reordenación del volumen que permite la implantación de un nuevo espacio libre en el corazón del municipio de San Leonardo.

- La mejora de la calidad urbana, mediante normas que favorezcan la continuidad y armonía del espacio urbano e impidan una inadecuada concentración de usos o actividades, o la abusiva repetición de soluciones urbanísticas que se consigue con la dotación de un Espacio Libre junto al Arroyo del Ojuelo.

- La prevención de la contaminación y la limitación de sus efectos sobre la salud y el medio ambiente, fomentando el transporte público, la movilidad sostenible, la eficiencia energética, las energías renovables y el desarrollo urbano compacto con la reordenación de los viarios del área de intervención y mejorado las condiciones higiénicas de las viviendas al tratarse de viarios más amplios como consecuencia del volumen reordenado.

- La intervención en el mercado de suelo al ser el Ayuntamiento de San Leonardo el propietario mayoritario del ámbito de actuación

Cód. Validación: DA7NNZ6FL5Q8M37PSWLS2YLR5
Verificación: https://sanleonardo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 37

ESTUDIO DE DETALLE, APROBACIÓN DEFINITIVA. PLENO 27/10/2027
LA SECRETARIA, Habilitación Nacional.
Fdo. María Inés Núñez Calvo.

MV-II.B.-OBJETIVOS y CRITERIOS de CLASIFICACIÓN y GESTION

En la actualidad, como ya ha quedado indicado en apartados anteriores, los terrenos configuran el ámbito de la Modificación Puntual se encuentran clasificados como Suelo Urbano en su categoría de Consolidado. (SUC) y se aplicará el régimen del Suelo Urbano Consolidado (SUC) regulado en los artículos 40 y 41 del RUCyL.

El presente ESTUDIO de DETALLE se formula con los objetivos y dentro de los límites establecidos en el artículo 132 del RUCyL y en ningún caso contiene determinaciones propias diferentes a las establecidas por el PGOU de San Leonardo de Yagüe.

Según el artículo 25 del RUCyL, los terrenos del ámbito del presente Estudio de Detalle pueden agruparse para la Gestión Urbanística como Actuación Aislada ya que tanto con la ordenación anterior por el PGOU de San Leonardo como con la que se va modificar en el presente documento, los terrenos dentro del ámbito de necesitan completar la urbanización de sus parcelas a fin de que alcancen la condición de solar. A tal efecto deben costear todos los gastos de urbanización necesarios para completar o rehabilitar los servicios urbanos y regularizar las vías públicas existentes, incluida la conexión con las redes municipales en funcionamiento, y ejecutar en su caso las obras correspondientes.

El ámbito del presente Estudio de Detalle se va a desarrollar en una única Unidad de Normalización y Urbanización

MV-II.C.-CRITERIOS de la ORDENACIÓN

MV-II.C.1.-Objetivos

Los objetivos de la presente Estudio de Detalle son los siguientes:

- Mantenimiento de la Edificabilidad asignada previamente por el PGOU de San Leonardo de Yagüe reordenando el mismo volumen permitido, aumentando una altura para poder liberar espacio para la implantación de un Espacio Libre
- Mejora de la movilidad urbana mediante la reordenación de los viarios propuestos por el PGOU agrupando este espacio público en la apertura de un nuevo viario de 18.50 m de ancho que conectará Calle Tras Palacios con la ribera del Arroyo del Ojuelo, permitiendo una zona amplia de aparcamiento lo que redunda en una mayor fluidez del tráfico rodado y peatonal (arts. 117 y 118 RUCyL) así como mejores condiciones higiénicas de la edificación
- Creación de espacios libres de calidad no previstas por el PGOU vigente, Espacio Libre de uso público en contacto con el entorno fluvial, garantizando condiciones adecuadas de soleamiento, ventilación y esparcimiento (art. 105 RUCyL).
- Dotación de infraestructura comercial creando un espacio destinado aparcamiento de vehículos y carga y descarga junto al local comercial de DIA, mejorando las condiciones de actividad del pequeño comercio y generando valor económico.
- Generación de vivienda protegida, mediante una parcela edificable municipal destinada a la promoción pública y vivienda Libre en las parcelas privadas de (B+4 alturas) en tipología de vivienda colectiva (art. 121 RUCyL), favoreciendo el acceso a la vivienda de jóvenes y colectivos vulnerables, así como la intervención en el mercado de la vivienda del municipio.

Por tanto, los objetivos que se pretenden alcanzar son de diferente índole, mejorando en su conjunto el espacio urbano del municipio, mejorando la movilidad urbana y las actividades comerciales e interviniendo en el mercado de suelo, objetivos todos establecidos en la Legislación Urbanística.

Cód. Validación: DA7NNZ6FL5Q8M37PSWLS2YLR5
Verificación: https://sanleonardo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 37

ESTUDIO DE DETALLE, APROBACIÓN DEFINITIVA. PLENO 27/10/2027
LA SECRETARIA, Habilitación Nacional.
Fdo. María Inés Núñez Calvo.

MV-II.C.2.-Parametros de Ordenación General (OG)

Según el artículo 132 del RUCyL, los Estudios de Detalle no pueden suprimir, modificar ni alterar de ninguna forma las determinaciones de Ordenación General vigentes. También deben respetar los objetivos, criterios y demás condiciones que les señalen los instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento general indicando de forma expresa su carácter vinculante.

MV-II.C.3.-Parametros de Ordenación Detallada (OD)

Los parámetros de ordenación detallada se establecen con carácter general según lo regulado en los artículos 101 a 108 del RUCyL, aplicándose en este caso las Ordenanzas definidas para cada uno de los usos ordenados en el presente documento y establecidas previamente por el PGOU de San Leonardo

MV-II.C.4.-Sistemas Generales (OG)

En relación con los Sistemas Generales no existen en el ámbito y por tanto no se alteran.

MV-II.D.-ANÁLISIS de la INFLUENCIA de la MODIFICACIÓN SOBRE el MODELO TERRITORIAL

Dado el limitado alcance del Estudio de Detalle que se propone ya que afecta a parámetros de Ordenación Detallada, ésta no tiene influencia sobre el modelo territorial definido en los instrumentos de Ordenación del Territorio vigentes, y tampoco produce alteración alguna en los objetivos de la ordenación urbanística de la ciudad ya que se propone una reordenación equivalente en Volumen, Usos, Densidad y resto de determinaciones a la Ordenación Detallada Establecida por el PGOU de San leonardo de Yagüe.

MV-II.E.-IDENTIFICACIÓN y JUSTIFICACIÓN de las DETERMINACIONES que se ALTERAN

A continuación, se procede en relación a lo establecido en el artículo 132.4 del RUCyL a la justificación pormenorizada de las determinaciones que se alteran reflejando el estado actual y propuesto:

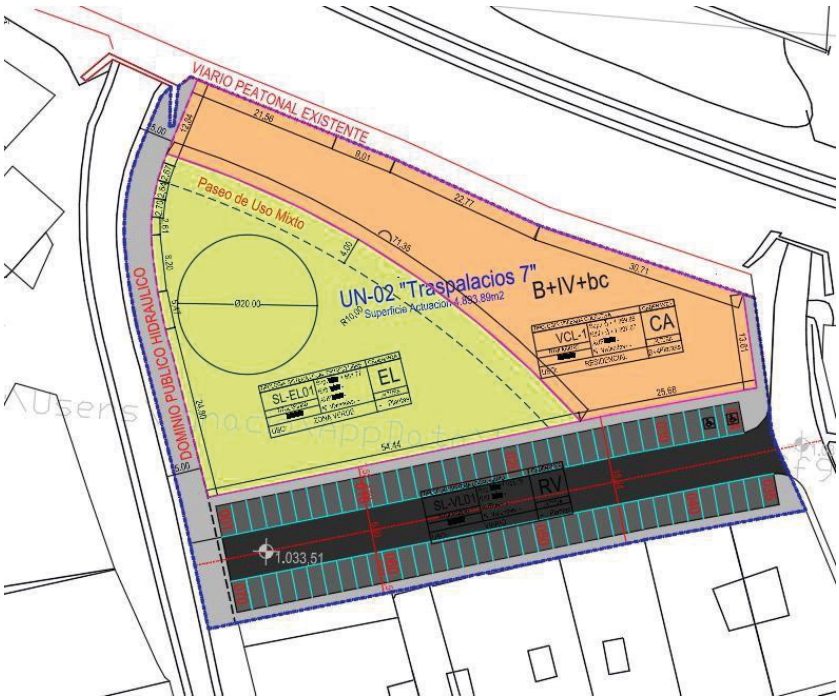
MV-II.E.1.- Determinaciones de Ordenación Detallada

MV-II.E.1.1. Alineaciones / Volumen

Como consecuencia de la nueva ordenación es preciso alterar las alineaciones establecidas con anterioridad por el PGOU para adaptarlas a la nueva Ordenación establecida en el presente documento

Cód. Validación: DA7NNZ6FL5Q8M37PSWLS2YLR5
Verificación: https://sanleonardo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 37

ESTUDIO DE DETALLE, APROBACIÓN DEFINITIVA. PLENO 27/10/2027
LA SECRETARIA, Habilitación Nacional.
Fdo. María Inés Núñez Calvo.



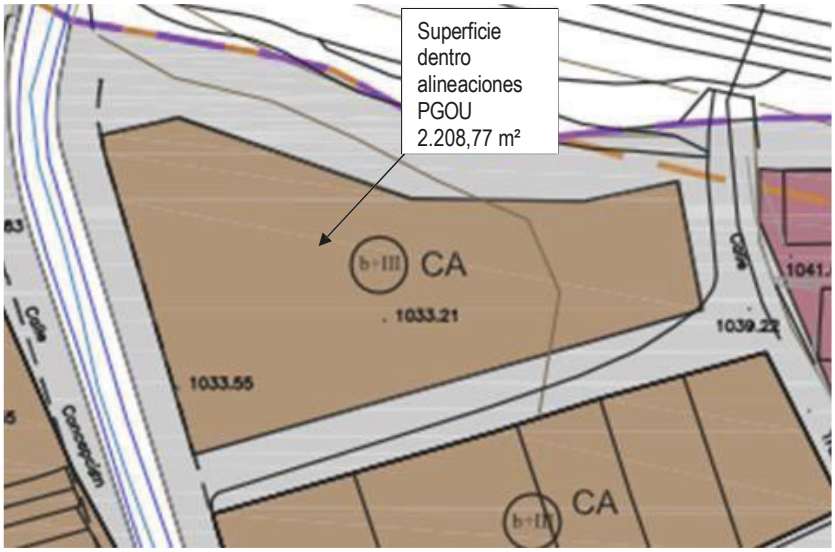
Se redefinen las alineaciones para configurar una nueva manzana delimitada por el norte coincidente con el viario peatonal existente, Por el Oeste con el nuevo espacio libre ordenado SL-EL-01, por el este con la Calle Traspalacios. Al sur con la Calle de Nueva apertura.

Respecto al volumen, se mantiene el volumen permitido anteriormente por el PGOU, el cual se reordena aumentando una altura para conseguir reducir la ocupación de la edificación y la ordenación del nuevo Espacio Libre

El volumen permitido por el PGOU es una superficie de 2.208,77 m² con unas alturas permitidas de B+III, esto es 4 alturas.

Cód. Validación: DA7NNZ6FL5Q8M37PSWLS2YLR5
Verificación: https://sanleonardo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 37

ESTUDIO DE DETALLE, APROBACIÓN DEFINITIVA. PLENO 27/10/2027
LA SECRETARIA, Habilitación Nacional.
Fdo. María Inés Núñez Calvo.



Desde las alineaciones el fondo permitido es de 15m, por tanto, el volumen permitido es la superficie dentro de alineaciones hasta el fondo edificable de los 15 m, siendo la superficie a descontar de 286,85m:

2.208,77 – 286,85 ,x 4 = 7.807,67 m²

Para calcular la superficie equivalente al mismo volumen permitido se va a dividir por el numero de plantas ordenado en este documento que es B+IV+BC (5) Alturas y así obtenemos la superficie de la nueva manzana equivalente.

7.807,67 m²/ 5.7 = 1369,76 m²

Se ha ordenado como consecuencia una manzana Residencial VCL-01, con una superficie de 1369,76 m² y un volumen permitido de 7.807,67 m² y permitir la implantación del Espacio Libre.

MV-II.E.2.2.-Alturas

Se propone el aumento de una altura respecto de la ordenación establecida por el PGOU de San Leonardo de Yagüe que es B+III+BC pasando en la ordenación del presente documento a B+IV+BC

Respecto al aumento de la altura de la edificación residencial, esta se justifica por tres motivos:

Se duplica el ancho de la Calle proyectada junto a la manzana de la Calle Cid Campeador que pasa de 9 a 18,50m, por lo que se mejoran sustancialmente las condiciones higiénicas y de soleamiento con respecto a la ordenación actual aun elevando una planta.

Se ordena un nuevo Espacio Libre, SL-EL-01, que mejora las condiciones urbanas de la manzana y el entorno urbano

Se mantienen los derechos edificatorios de los propietarios del área en un volumen equivalente al existente anteriormente por lo que el Estudio de Detalle no es lesivo ni para las arcas municipales

Cód. Validación: DA7NNZ6FL5Q8M37PSWLS2YLR5
Verificación: https://sanleonardo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 37

ESTUDIO DE DETALLE, APROBACIÓN DEFINITIVA. PLENO 27/10/2027
LA SECRETARIA, Habilitación Nacional.
Fdo. María Inés Núñez Calvo.

ya que el ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe, que es uno de los propietarios del ámbito, ni para los propietarios privados que mantienen sus derechos edificatorios intactos.

MV-II.E.2.3.-Dotaciones / Viario

Se proyecta una nueva dotación de Espacios Libres que se sitúa al sur-oeste del ámbito, para garantizar el soleamiento y mejora de las condiciones ambientales de la nueva manzana ordenada.

La dotación se corresponde con la Parcela SL-EL-01, con una superficie de 1.681,03 m² la cual cumple las condiciones establecidas en el artículo 105 del RUCyL, ya que el Espacio Libre Ordenado se puede inscribir un círculo de 20 m de diámetro y su superficie es mayor de 500 m² y se garantiza su adecuado soleamiento, la orientación, su índice de permeabilidad, así como porcentaje destinado a la plantación de especies vegetales.

Se reordena el trazado viario con el fin de optimizar la dotación de plazas de aparcamiento unificándolo en un viario de 18,54 m de ancho, mejorando las condiciones higiénicas y de soleamiento de la manzana residencial, junto a la manzana de la Calle Cid Campeador, así como poder establecer una zona de carga u descarga junto al local comercial de la parte Oeste

MV-II.E.2.4.-Unidad de Normalización y Urbanización

Para la correcta gestión Urbanística del ámbito del presente Estudio de Detalle se establece como Instrumento de Gestión Aislada la delimitación de una Unidad de Normalización y Urbanización denominada UN-02 “Traspalacios 7” coincidente con la delimitación del ámbito

MV-II.E.3.- Cuadro Resumen Alteraciones de la Modificación Puntual

PARAMETRO ORDENACION	ORDENACION PGOU	ESTUDIO DE DETALLE
Ordenación Detallada		
Alineaciones	Las Alineaciones quedan definidas en el Plano O-4.6 del PGOU	Se alteran las alineaciones para disminuir la ocupación de la manzana residencial (VCL) y poder ordenar el Espacio Libre
Alturas	B+III+BC	B+IV+BC
Dotaciones	Las Dotaciones propuestas por el PGOU se circunscriben al trazado de los viarios Locales	Se reordena el trazado viario con el fin de optimizar la dotación de plazas de aparcamiento unificándolo en un viario de 18,54 m de ancho junto a las edificaciones de la Calle Cid Campeador Se ordena una nueva parcela de Espacios Libres de SL-EL01 de 1.681,03, m² junto al Arroyo del Ojuelo
Unidad de Normalización	El PGOU, no establece ninguna Actuación Aislada, si bien estas son necesarias para la gestión del ámbito	Se define una Unidad de Normalización y Urbanización coincidente con el ámbito de la Modificación Puntual denominada UN-02 “Traspalacios 7

Cód. Validación: DA7NNZ6FL5Q8M37PSWLS2YLR5
Verificación: https://sanleonardo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 25 de 37

CV: BOCYL-D-03112026-212-31

ESTUDIO DE DETALLE, APROBACIÓN DEFINITIVA. PLENO 27/10/2027
LA SECRETARIA, Habilitación Nacional.
Fdo. María Inés Núñez Calvo.

MV-II.F.-DOTACIONES EXISTENTES y PREVISTAS por la MODIFICACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 del RUCyL, cualquier modificación de instrumentos de planeamiento que altere los espacios libres públicos o los equipamientos públicos, tanto existentes como previstos en el planeamiento, requiere que la superficie de espacio libre o de equipamiento que se destine a otro uso sea compensada con una nueva superficie con la misma calificación y equivalente superficie y funcionalidad.

En este caso la ordenación anterior no establece ningún tipo de Espacio Libre ni Equipamiento

MV.II.F.1.1.- Dotación de Sistemas Generales

No hay sistemas Generales Ordenados en el ámbito, ni adscritos

MV.II.F.1.2.- Dotación de Sistemas Locales

La Ordenación establecida en el presente documento ordena una nueva parcela de Espacio Libres SL-EL-01 cumpliendo los criterios de diseño del RUCyL en su artículo 105 , ya que el Espacio Libre Ordenado se puede inscribir un círculo de 20 m de diámetro y su superficie es mayor de 500 m² y se garantiza su adecuado soleamiento, la orientación, su índice de permeabilidad así como porcentaje destinado a la plantación de especies vegetales.

Al mantenerse la edificabilidad del sector no es de aplicación el articulo 173 del RUCyL ya que no hay ni aumento de edificabilidad ni de número de viviendas y por tanto no es obligatorio el aumento de las dotaciones.

A continuación, se realiza cuadro comparativo de las dotaciones de equipamientos y Espacios Libres previstos por el Planeamiento Vigente y el resultado del Estudio de Detalle

Instrumento	SL Espacios Libres	SL Equipamientos	Total
Ordenación PGOU	0.00. m²	0.00 m²	0.00 m²
Ordenación ED	**1.681,03 m²**	**0.00 m²**	**1.681,03 m²**

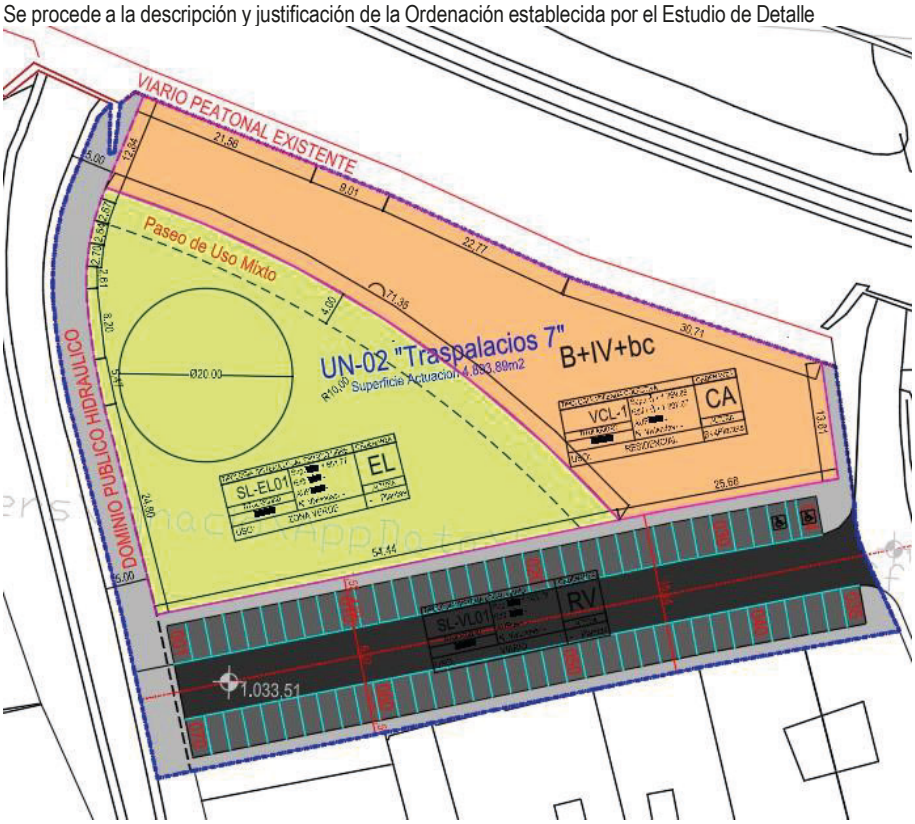
Por tanto, se justifica que la alteración llevada a cabo por la nueva Ordenación del ámbito del presente Estudio de Detalle, aumenta significativamente las dotaciones en 1.681,03 m², mejora la funcionalidad de los Sistemas Locales al orientarlos al sur y por tanto cumple con lo establecido en el Artículo 172 del RUCyL

Cód. Validación: DA7NNZ6FL5Q8M37PSWLS2YLR5
Verificación: https://sanleonardo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 37

ESTUDIO DE DETALLE, APROBACIÓN DEFINITIVA. PLENO 27/10/2027
LA SECRETARIA, Habilitación Nacional.
Fdo. María Inés Núñez Calvo.

MV. -III.-DESCRIPCION de la PROPUESTA ORDENACION

Se procede a la descripción y justificación de la Ordenación establecida por el Estudio de Detalle



La ordenación planteada por el Estudio de Detalle consiste en la reordenación del volumen de la manzana Residencial (VCL) reduciendo su ocupación y aumentando una (1) altura para ordenar un Espacio Libre (SL-EL-01) entre esta manzana y el Arroyo del Ojuelo.

Respecto a la viaria, se han agrupado la superficie ocupada por los viarios para optimizar la dotación de aparcamiento y carga y descarga, así como mejorar las condiciones higiénicas y de soleamiento de la manzana

MV-III.-A.-ORDENACION GENERAL

Según el artículo 132 del RUCyL, los Estudios de Detalle no pueden suprimir, modificar ni alterar de ninguna forma las determinaciones de Ordenación General vigentes. También deben respetar los objetivos, criterios y demás condiciones que les señalen los instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento general indicando de forma expresa su carácter vinculante.

A continuación, se justifica el mantenimiento de los parámetros de Ordenación General

MV-III.A.1.- CLASIFICACIÓN

La clasificación del Suelo es la de URBANO CONSOLIDADO, No se altera

Cód. Validación: DA7NNZ6FL5Q8M37PSWLS2YLR5
Verificación: https://sanleonardo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 27 de 37

ESTUDIO DE DETALLE, APROBACIÓN DEFINITIVA. PLENO 27/10/2027
LA SECRETARIA, Habilitación Nacional.
Fdo. María Inés Núñez Calvo.

MV-III.A.2.-APROVECHAMIENTO

El aprovechamiento del ámbito no se altera, manteniéndose el preexistente establecido por el PGOU

MV-III.A.3.-SISTEMAS GENERALES

No hay Sistemas Generales afectados por el presente Estudio de Detalle

MV-III.-B.-ORDENACION DETALLADA

El presente Estudio de Detalle establece la Ordenación Detallada, ya que el PGOU de San Leonardo de Yagüe se encuentra en vigor según lo establecido en los artículos del 92 al 100 de RUCyL.

La fórmula adoptada de Ordenación Detallada es la recogida ene l punto b) del Artículo 93 del RUCyL para el establecimiento de las modalidades de ordenación de forma conjunta para un grupo de parcelas como tipo de área homogénea de Suelo Urbano Consolidado. (SUC)

MV-III.B.1.-CALIFICACION URBANÍSTICA.

Se mantiene la Calificación Urbanística de la manzana ordenada VCL ya que se trata de una reordenación de volumen, asignado la misma ordenanza que tenían los terrenos previamente que es la ORDENANZA CASCO ANTIGUO (CA) del PGOU de San Leonardo de Yagüe.

La calificación del resto de parcelas se realiza a través de la asignación a sus respectivas ordenanzas, que son, para el Espacio Libre, SL-EL-01, la Ordenanza Espacios Libres Públicos (EL) y para el Viario Proyectado es la Ordenanza Red Viaria (RV)

Se establecen a su vez las siguientes particularidades para la manzana VCL que se ven alteradas con la nueva ordenación

MV-III.B.1.1-Alineaciones

Las establecidas en plano O-01-Ordenacion del presente documento

MV-III.B.1.2-Alturas

Las establecidas en plano O-01-Ordenacion del presente documento, siendo B+IV+ Bajo Cubierta y 16m

MV-III.B.1.3- Delimitación Unidad de Normalización

Se delimita la Unidad de Normalización denominada UN-02 “Traspalacios 7” que abarca el total del ámbito del presente documento

Cód. Validación: DA7NNZ6FL5Q8M37PSWLS2YLR5
Verificación: https://sanleonardo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 37

ESTUDIO DE DETALLE, APROBACIÓN DEFINITIVA. PLENO 27/10/2027
LA SECRETARIA, Habilitación Nacional.
Fdo. María Inés Núñez Calvo.

MV.-IV.-CONDICIONES ACCESIBILIDAD.ORDEN VIV/561/2010

Atendiendo a que el instrumento que se tramita es un Estudio de Detalle del PGOU de San Leonardo de Yagüe, que no afecta a ninguna de las determinaciones de aplicación de las disposiciones de la Ley 3/1 998 de 24 de junio de Accesibilidad y supresión de barreras de Castilla y León.

La orden VIV/561/2010 obliga a que los espacios públicos se proyectarán, construirán, restaurarán, mantendrán, utilizarán y reurbanizarán de forma que se cumplan, como mínimo, las condiciones básicas que se establecen en esta orden, fomentando la aplicación avanzada de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en los espacios públicos urbanizados, al servicio de todas las personas, incluso para aquellas con discapacidad permanente o temporal.

Se ha ordenado el sector de forma que las condiciones topográficas de los espacios libres públicos y de los viarios son las adecuadas para favorecer su accesibilidad.

La modificación de las condiciones de ordenación detallada, que contiene este documento no impide el cumplimiento de esta Orden, que desarrolla el mandato contenido en la disposición final del Real Decreto 505/2007.

El presente documento ordena en el viario proyectado en la esquina con la Calle Traspalacios dos (2) plazas de aparcamiento accesibles

MV-V.- LEY 5/2009, de 4 de JUNIO, del RUIDO de CASTILLA y LEON

La Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, establece, en su artículo 7, “Planeamiento territorial y urbanístico “, que en los instrumentos de planificación territorial y de planeamiento urbanístico se incluirá una zonificación acústica del territorio, las zonas de servidumbre acústica y de reserva de sonido de origen natural, de conformidad con lo dispuesto en esta ley.

No se establecen modificaciones a lo establecido por el PGOU de San Leonardo de Yagüe.

MV-VI.-TRAMITE AMBIENTAL

En relación con el artículo 169 del RUCyL, y el trámite ambiental previsto en el artículo 157 y tal y como especifica la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental en su artículo 6, los planes y programas que establezcan un marco para la autorización en un futuro de proyectos y que no cumplan los requisitos especificados en el apartado 1 serán objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada.

De este modo, resultaría de aplicación el DL 1/2015 de 12 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Protección Ambiental de Castilla y León, que regula en su art. 49 cual son los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental, y en el que remite, a su vez, al cumplimiento de la legislación básica en materia de evaluación de impacto ambiental, esto es, a la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

A continuación, se analiza la regulación establecida por el art. 49 de la citada ley respecto a los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental.

Cód. Validación: DA7NNZ6FL5Q8M37PSWLS2YLR5
Verificación: https://sanleonardo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 29 de 37

ESTUDIO DE DETALLE, APROBACIÓN DEFINITIVA. PLENO 27/10/2027
LA SECRETARIA, Habilitación Nacional.
Fdo. María Inés Núñez Calvo.

a) Respecto a la remisión de los apartados 1 y 2 del art. 49 del DL 1/2015 a la ley 21/2013, se debe considerar, en primer lugar, el art. 6 de esta última que regula el ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica y, en segundo, su art. 7, que regula el ámbito de aplicación de la evaluación del impacto ambiental

Así, en cuanto a la evaluación ambiental estratégica regulada en el art. 6 de la ley 21/2013 se entiende que el Estudio de Detalle que se propone, no tendría, dado su carácter concreto y el alcance de sus determinaciones la categoría de "plan o programa" de acuerdo con la definición incluida en su art. 5, por lo que no sería de aplicación.

Efectivamente, el Estudio de Detalle propuesto, supone la corrección de aspectos muy concretos de la ordenación detallada establecida por el PGOU de San Leonardo de Yagüe, que en ningún caso tienen la categoría de estratégicas o directrices.

En cuanto a la regulación del art. 7 del mismo texto legal, se estima que el presente documento no sería objeto de evaluación de impacto ambiental ni ordinaria ni simplificada porque no está incluido en el Anejo I ni en el Anejo II de la citada ley. En este sentido, y respecto al grupo 9 del Anejo I y a los grupos 7 y 9 del Anejo II de la Ley, se debe señalar que el Estudio de Detalle, no afecta a Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000, ni a Áreas Protegidas por instrumentos internacionales. Tampoco supone la urbanización de polígonos industriales ni residenciales, ni la construcción de uso alguno en suelo urbanizable o no urbanizable, ni la realización de proyectos situados fuera de áreas urbanizadas de urbanizaciones, ni supone un cambio de la Clasificación del Suelo

b) Respecto a las categorías indicadas en el Anejo I del DL 1/2015, el documento no está incluido en ninguno de los supuestos del Anexo I de la Ley, por cuanto, si bien se trata de un instrumento que afecta exclusivamente al suelo urbano y no establece la ordenación detallada de ninguna zona industrial.

Por otra parte, y en relación con las variaciones que el documento introduce respecto a la ordenación inicial del PGOU de San Leonardo de Yagüe, dichos cambios no tienen efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, puesto que no afecta a espacios protegidos ni al patrimonio cultural, ni supone un incremento de las emisiones a la atmósfera o de los vertidos a cauces públicos, ni incrementa la generación de residuos o la utilización de recursos naturales.

Por último, añadir que no será objeto de Evaluación ambiental estratégica simplificada de conformidad con lo establecido en el art. 50.2b) de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre.

MV-VII.-ESTUDIO ECONOMICO

La, no produce una alteración sustancial de las previsiones de ingresos establecidas en el Estudio Económico del PGOU

No se realizan obras de Urbanización en magnitud sustancialmente distintas a las ya previstas en el PGOU de San Leonardo de Yagüe, las cuales se definen en el instrumento de Gestión de la Unidad de Normalización y se mantienen las obligaciones para el resto de propietarios del ámbito

No hay disminución de la edificabilidad por lo que no se alteran la tasas o licencias previstas por el instrumento de ordenación.

Y por tanto se puede concluir que el presente Estudio de Detalle no es lesivo para las Arcas Municipales de San Leonardo de Yagüe.

Cód. Validación: DA7NNZ6FL5Q8M37PSWLS2YLR5
Verificación: https://sanleonardo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 30 de 37

ESTUDIO DE DETALLE, APROBACIÓN DEFINITIVA. PLENO 27/10/2027
LA SECRETARIA, Habilitación Nacional.
Fdo. María Inés Núñez Calvo.

MV-VIII.-RESUMEN EJECUTIVO

MV-VI.A.-RESUMEN EJECUTIVO

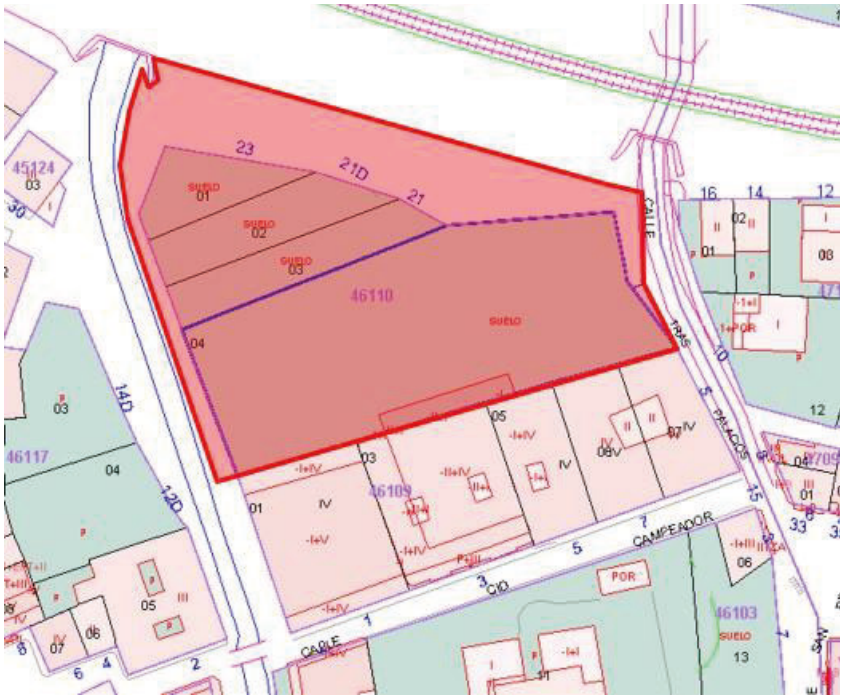
En cumplimiento del art. 112 del RUCYL, se indica que la nueva ordenación altera a la vigente en todo el ámbito del Estudio de Detalle, se incorpora en el presente apartado un Resumen Ejecutivo con el siguiente contenido adicional al del resto de la Memoria Justificativa y Vinculante:

- La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de su situación, indicando el alcance de dicha alteración el cual está en la documentación gráfica del presente Estudio de Detalle como *I-0i INFORMACION PGOU*

- Los ámbitos en los que se suspenda el otorgamiento de licencias urbanísticas y la tramitación de otros instrumentos de planeamiento o gestión urbanística, indicando la duración de la suspensión.

MV-VI.B.-ÁMBITO DE NUEVA ORDENACIÓN.

La relación de parcelas catastrales incluidas en la delimitación se ha enumerado en el punto *MI-II.C.-PARCELARIO y ESTADO de la PROPIEDAD y definido* gráficamente en el *Plano I-02. Parcelas ámbito.*



MV-VI.C.-ÁMBITO y DURACIÓN de la SUSPENSIÓN de LICENCIAS

Se suspenden por tanto las licencias en todo el ámbito, esto es en las parcelas 4611004VM9341S0001SE, 4611003VM9341S0001EE, 4611002VM9341S0001JE, 4611001VM9341S0001IE, así como en el ámbito definido en la vía verde entre el paseo peatonal y las parcelas catastrales descritas que carece de referencia

Cód. Validación: DA7NNZ6FL5Q8M37PSWLS2YLR5
Verificación: https://sanleonardo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 31 de 37

ESTUDIO DE DETALLE, APROBACIÓN DEFINITIVA. PLENO 27/10/2027
LA SECRETARIA, Habilitación Nacional.
Fdo. María Inés Núñez Calvo.

catastral , según la localización adjunta, desde el acuerdo de aprobación inicial hasta la aprobación de la presente modificación, con los plazos máximos establecidos en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y en el Decreto 6/2016, de 3 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para adaptarlo a la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo (BOCyL 4/03/2016), vigente a partir del 4/04/2016, así como la tramitación de otros instrumentos de planeamiento o gestión urbanística.

No se considera necesaria la suspensión de otros procedimientos.

MV-VI.D.-ALTERACIÓN de las DETERMINACIONES ACTUALES del PGOU.

En cumplimiento del art. 136.1 del RUCYL, se indica que la nueva ordenación altera a la vigente en todo el ámbito del Estudio de Detalle y su descripción es la siguiente:

PARAMETRO ORDENACION	ORDENACION PGOU	ESTUDIO DE DETALLE
Ordenación Detallada		
Alineaciones	Las Alineaciones quedan definidas en el Plano O-4.6 del PGOU	Se alteran las alineaciones para disminuir la ocupación de la manzana residencial (VCL) y poder ordenar el Espacio Libre
Alturas	B+III+BC	B+IV+BC
Dotaciones	Las Dotaciones propuestas por el PGOU se circunscriben al trazado de los viarios Locales	Se reordena el trazado viario con el fin de optimizar la dotación de plazas de aparcamiento unificándolo en un viario de 18,54 m de ancho junto a las edificaciones de la Calle Cid Campeador Se ordena una nueva parcela de Espacios Libres de SL-EL01 de 1.681,03 m² junto al Arroyo del Ojuelo
Unidad de Normalización	El PGOU, no establece ninguna Actuación Aislada, si bien estas son necesarias para la gestión del ámbito	Se define una Unidad de Normalización y Urbanización coincidente con el ámbito de la Modificación Puntual denominada UN-02 "Traspalacios 7

MV-VIII.-B.1.-PLANOS de ORDENACION

Se modifica la documentación gráfica del PGOU de San Leonardo de Yagüe., que se corresponde con el Plano, *O.4.6.- Ordenación.*

MV-VIII.-B.2.-DOCUMENTACION ESCRITA

No se altera la documentación escrita de PGOU de San Leonardo de Yagüe ya que se utilizan las Ordenanzas ya establecidas por el PGOU de San Leonardo de Yagüe.

Cód. Validación: DA7NNZ6FL5Q8M37PSWLS2YLR5
Verificación: https://sanleonardo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 32 de 37

ESTUDIO DE DETALLE, APROBACIÓN DEFINITIVA. PLENO 27/10/2027
LA SECRETARIA, Habilitación Nacional.
Fdo. María Inés Núñez Calvo.

MV-IX. - PRESENTACION

Señalado lo anterior, se presenta este documento para su tramitación reglamentaria, y aprobación, si procediese, por el órgano competente.

En Soria a 4 de Noviembre de 2025

El, Arquitecto



Fdo. IGNACIO CABRERIZO DE MARCO

IGNACIO CABRERIZO DE MARCO (1 de 1)
Arquitecto
Fecha Firma: 21/04/2026
HASH: f123f3effd94583 80c73968ffcf07f1a

Cód. Validación: DA7NNZ6FL5Q6M37PSWLS2YLR5
Verificación: https://sanleonardo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 33 de 37

ESTUDIO DE DETALLE, APROBACIÓN DEFINITIVA. PLENO 27/10/2027
LA SECRETARIA, Habilitación Nacional.
Fdo. María Inés Núñez Calvo.

DN: PLANOS

Cód. Validación: DA7NNZ6FL5Q6M37PSWLS2YLR5
Verificación: https://sanleonardo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 34 de 37

ESTUDIO DE DETALLE, APROBACIÓN DEFINITIVA. PLENO 27/10/2027
LA SECRETARIA, Habilitación Nacional.
Fdo. María Inés Núñez Calvo.



EXTRACTO Plano O-1.1 Clasificacon PGOU



EXTRACTO Plano O-4.6 Ordenacion PGOU

LEYENDA:

PROYECTO:

ESTUDIO
de
DETALLE
ORDENACION
de VOLUMENES

CALLE TRASPALCIOS
ARROYO DEL OJUELO
SAN LEONARDO de YAGÜE
-SORIA-

PROMOTOR:

AYUNTAMIENTO de
SAN LEONARDO de YAGÜE

PLANO:

INFORMACION
PGOU
Plano O.1.1.
Plano O.4.6.

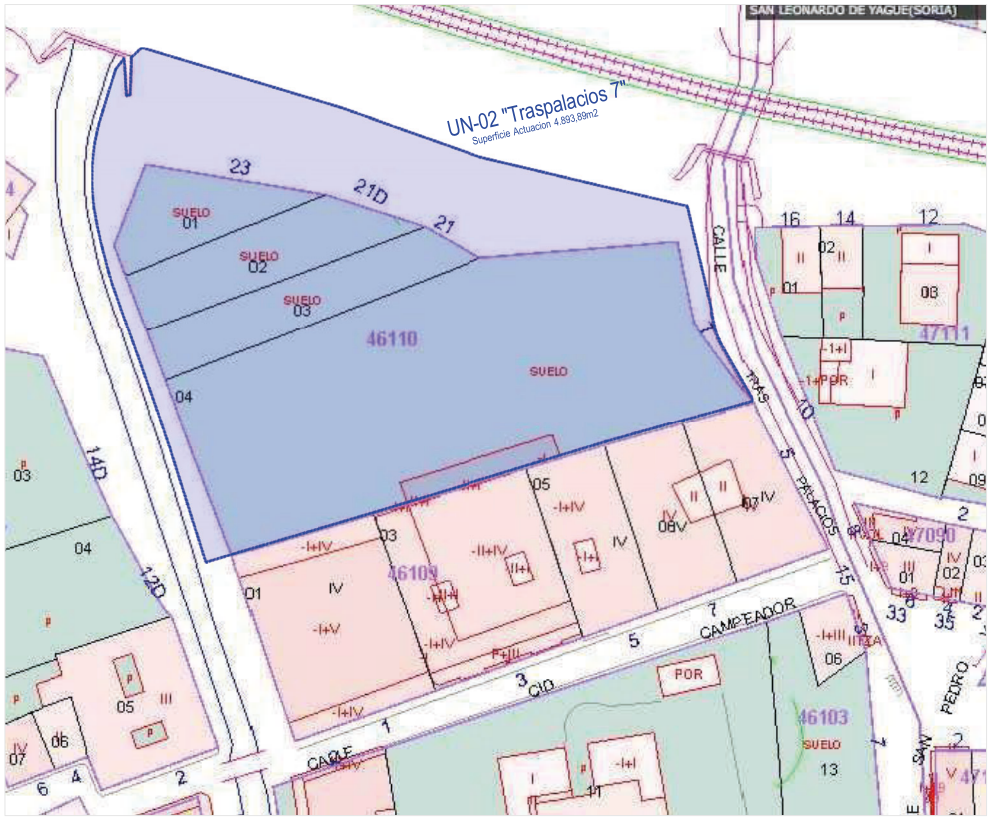
ESCALA: s/e
FASE: APROBACION INICIAL
FECHA: NOVIEMBRE 2025
I-03

REDACTOR:

FIRMA:

Ignacio Cabrerizo de Miguel
ARQUITECTURA y URBANISMO
Calle Santa Luisa de Marillac nº5 Bajo
620 29 77 73 ignaciocabrerizoarquitecto

Validación: https://sede.electronica.es/PANEL/SZYLR5
Verificación: https://sede.electronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 37



ESTUDIO DE DETALLE, APROBACIÓN DEFINITIVA. PLENO 27/10/2027
LA SECRETARIA, Habilitación Nacional.
Fdo. María Inés Núñez Calvo.

PLANO CATASTRAL
Parcelas Afectadas

REFERENCIA CATASTRAL	LOCALIZACION	SUPERFICIE
4611004VM9341S0001SE	Calle Traspalacios 7	2.424 m²
4611003VM9341S0001EE	Calle Traspalacios 21	381 m²
4611002VM9341S0001JE	Calle Traspalacios 21 (D)	372 m²
4611001VM9341S0001IE	Calle Traspalacios 23	259 m²
Sin Referencia Catastral	Viario y Vía Verde	1.457,89 m²
	TOTAL	**4.893,89 m²**

LEYENDA:

PROYECTO:
ESTUDIO
de
DETALLE
ORDENACION
de VOLUMENES
CALLE TRASPALCIOS
ARROYO DEL OJUELO
SAN LEONARDO de YAGÜE
-SORIA-

PROMOTOR:
AYUNTAMIENTO de
SAN LEONARDO de YAGÜE

PLANO:
INFORMACION
Parcelas
Afectadas
ESCALA: s/e
FASE: APROBACION INICIAL
FECHA: NOVIEMBRE 2025
I-02

REDACTOR:
FIRMA:
Ignacio Cabrerizo de Miguel
ARQUITECTURA y URBANISMO
Calle Santa Luisa de Marillac nº5 Bajo
620 29 77 73 ignaciocabrerizo@gmail.com

CV: BOCYL-D-03112026-212-31



CV: BOCYL-D-03112026-212-31